

1. 업무개요

부산울산경남환경본부  처 ○○○○○○부(이하 “○○○○○○부”라 함)는 ----- --사업소의 영농폐기물(폐비닐, 폐농약용기) 계량, 재고관리, 사업소 시설 관리, 안전사고 방지, 민원관리 및 위생관리 업무 등을 위하여 “----- --사업소 운영·관리 용역”을 발주하여 운영하고 있다.

또한 ○○○○○○부는 압수물 보관시설의 압수물의 운반, 상하차, 재고관리·안전관리·환경 관리 등을 위하여 “-----사업 관리·운영 용역 ”을 발주하여 운영하였다.

[표 1] ----- --사업소 및 -----사업 관리 용역 계약 현황(최근0년)

구분	계약명	계약금액 (천원)	계약일	계약상대자
----- ----- 운영관리	'00년 ----- --사업소 운영관리 용역	000,000	'00-00-00~'00-00-00	(주)ㄷㄷㄷㄷ
	'00년 ----- --사업소 운영관리 용역	000,000	'00-00-00~'00-00-00	(주)ㄴㄴㄴㄴ
	'00년 ----- --사업소 운영관리 용역	000,000	'00-00-00~'00-00-00	(주)ㄹㄹㄹ
--- ---사업 관리운영	'00년 -----사업 관리운영 용역	000,000	'00-00-00~'00-00-00	(주)ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ
	'00년 -----사업 관리운영 용역	000,000	'00-00-00~'00-00-00	ㄷㄷㄷㄷㄷㄷ

2. 관련규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제14조(검사)에 의하면, 계약 상대방이 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하게 하여야 한다고 되어 있다.

또한, 「(계약예규) 용역계약일반조건」(부계약예규 제582호, 이하 “예규”라 함) 제4조(계약문서)에 따르면, “계약문서는 계약서, 유의서, 일반조건, 용역계약 특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 갖는다.” 라고 되어 있으며, 예규 제20조(검사)에 의하면 계약상대자는 용역을 완성(기성포함)하였을 때에는 그 사실을 계약담당공무원(이하 “담당자”라 함)에게 서면으로 통지하고 필요한 검사를 받아야 하며, 담당자는 이행을 확인하기 위한 검사를 하도록 정하고 있다.

그리고 “----- --사업소 관리 운영('00년~'00년)” 용역의 과업내용서에 의하면, 계약상대자는 「-----관리시스템」을 통하여 사업소관리용역 일지를 발주처에 일일단위로 작성하여 제출하도록 되어 있고, “---- --사업 관리('00년~'00년)” 용역의 과업내용서에서 매일 근무 상세 내용을 일일근무일지에 세부적으로 기록하고 ○○○○○○부에 매일 결재를 받도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상 기간 중 ----- 관리용역 및 ---- --사업 관리용역의 기성금 및 준공금 지급 시, 기성·준공검사 조서에 따른 검사보고를 실시하였다.

하지만, 과업 수행에 대한 근무일지 사본 등 계약의 이행 확인을 위한 증빙 서류가 아닌, 계약상대자가 기성·준공금 신청시 작성한 월별 근무인원 출근표 등에 근거해서 기성·준공 처리하였으며, 압수물자원화사업 관리 용역의 과업 내용서에 명기된 일일근무일지 작성 의무 조항에도 불구하고, 근무일지 작성이

되어 있지 않는 등 기성·준공 검사 업무 및 용역관리 업무를 소홀히 하였다.

[표 2] ----- --사업소 및 --- ---사업 준공검사 용역수행 관련 첨부자료

계약명	첨부자료
----- --사업소 운영·관리 용역 준공검사 증빙자료	<생략>
압수물 사업소 운영·관리 용역 준공검사 증빙자료	<생략>

4. 조치할 사항

경영기획이사(☆☆☆☆처장)는 ----- --사업소 및 --- ---사업 관련 용역
관리 업무를 소홀히 한 부산울산경남환경본부 〰〰〰〰〰〰처 〇〇〇〇〇〇부 0급
㉸㉸㉸, 0급 ㉸㉸㉸(현, ▶▶▶▶환경본부 〰〰〰〰〰〰처 〇〇〇〇〇〇부), 0급 ㉸㉸
㉸(현, 부산울산경남환경본부 〰〰〰〰〰〰처 〰〰〰〰〰〰부), 0급 ㉸㉸㉸에게 각각
“주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】